KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH SULAWESI SELATAN | DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

SUBDIT II PERBANKAN, FISMONDEV DAN TPPU • MAKASSAR

TELAAHAN YURIDIS: PROSEDUR TAHAP II PASAL 35 UU FIDUSIA

ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA & SOP PENYERAHAN TERSANGKA

1. ASUMSI FAKTA & DUDUK PERKARA

1. **Substansi Perkara:** Dugaan tindak pidana memberikan keterangan secara menyesatkan dalam pembebanan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam **Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**.
2. **Tahap Proses:** Berkas perkara telah dinyatakan Lengkap (P-21) oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri, dan penyidik sedang mempersiapkan administrasi penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (Tahap II).
3. **Status Tersangka:** Selama proses penyidikan di Kepolisian, tersangka **tidak dikenakan penahanan badan** (berstatus tidak ditahan).

2. JAWABAN RINGKAS EKSEKUTIF

1. Pendampingan Penasihat Hukum (PH): TIDAK WAJIB (Fakultatif / Hak Tersangka).
Ancaman hukuman Pasal 35 UU Fidusia adalah paling lama 5 (lima) tahun penjara. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, kewajiban penyidik/JPU menyediakan PH penunjukan hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam pidana mati, 15 tahun ke atas, atau *di atas 5 tahun* bagi yang tidak mampu. Karena ancamannya maksimal 5 tahun, pendampingan PH berstatus hak (Pasal 54 KUHAP). Pelaksanaan Tahap II tanpa PH tetap **sah secara yuridis**, cukup dituangkan dalam Surat Pernyataan Menolak/Tidak Menggunakan PH.

2. Pendampingan Pihak Keluarga: TIDAK WAJIB SECARA HUKUM ACARA.
Kehadiran keluarga bukan merupakan syarat formil sahnya penyerahan Tahap II bagi tersangka dewasa. Namun, kehadiran keluarga sangat disarankan secara taktis untuk bertindak sebagai **penjamin permohonan penangguhan/pengalihan tahanan** apabila JPU memutuskan menggunakan kewenangan penahanannya.

3. Status Penahanan Pasca Tahap II: WEWENANG MUTLAK JAKSA PENUNTUT UMUM.
Status tersangka yang tidak ditahan oleh penyidik **tidak mengikat Penuntut Umum**. Begitu Berita Acara Tahap II ditandatangani, tanggung jawab beralih mutlak ke JPU. JPU berwenang penuh untuk langsung menahan tersangka di Rutan (Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan / T-4) atau meneruskan status tidak ditahan berdasarkan diskresi penuntutan.

3. ANALISIS YURIDIS MENDALAM

A. Rumusan Delik & Penyesuaian Pidana (UU No. 1 Tahun 2026)

> *"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara mana pun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- dan paling banyak Rp 100.000.000,-" (Pasal 35 UU No. 42/1999).*

Berdasarkan berlakunya **UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana** (KUHP Nasional Transisi):

- Pidana minimum khusus 1 (satu) tahun dihapus demi kepastian individualisasi pidana.
- Penjara dan denda yang semula kumulatif disesuaikan menjadi pidana alternatif/kumulatif.
- Sanksi denda dikonversi ke Kategori Pidana Denda Pasal 79 KUHP Nasional (Kategori IV, batas maksimal Rp 200.000.000,-).
- Batas maksimal (kap) pidana penjara tetap **paling lama 5 (lima) tahun**.

B. Batasan Kewajiban Penunjukan PH Menurut Pasal 56 KUHAP

Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan kewajiban pejabat yang memeriksa untuk menunjuk penasihat hukum hanya berlaku apabila tersangka disangka melakukan tindak pidana yang:

1. Diancam pidana mati;
2. Diancam pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih; atau
3. Diancam pidana penjara **5 (lima) tahun atau lebih bagi tersangka yang tidak mampu**.

Dalam doktrin dan putusan Mahkamah Agung (antara lain Putusan MA No. 1565 K/Pid/1991), klausul *"lima tahun atau lebih"* dimaknai sebagai ancaman yang melampaui 5 tahun (misalnya ancaman pidana 6 tahun, 7 tahun, dst.) atau ancaman minimal khusus 5 tahun. Karena Pasal 35 UU Fidusia merumuskan ancaman maksimal 5 tahun, maka delik ini berada pada ambang batas di mana pendampingan PH adalah **hak tersangka (Pasal 54 KUHAP)**, bukan kewajiban mutlak lembaga peradilan (*mandatory legal counsel*).

C. Wewenang Penahanan oleh Penuntut Umum (Pasal 20 jo. Pasal 21 KUHAP)

Aspek Penahanan	Uraian Yuridis pada Tahap II
Dasar Kewenangan	Pasal 20 ayat (2) KUHAP memberikan wewenang mandiri kepada Penuntut Umum untuk melakukan penahanan guna kepentingan penuntutan.
Syarat Objektif	Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP terpenuhi karena tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Aspek Penahanan	Uraian Yuridis pada Tahap II
Syarat Subjektif	Pasal 21 ayat (1) KUHAP: JPU menilai kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak barang bukti, atau mempersulit kehadiran saat sidang peradilan.
Praktik Kejaksaan	Dalam banyak perkara, Kejaksaan Negeri langsung menerbitkan Surat Perintah Penahanan (Form T-4) untuk 20 hari pertama guna menjamin kelancaran pelimpahan ke Pengadilan Negeri.

4. REKOMENDASI TAKTIS & SOP BAGI PENYIDIK

1. **Surat Panggilan Tahap II:** Gunakan redaksi standar pada surat panggilan: *"Dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dan/atau pihak keluarga."* Frasa 'dapat' menegaskan sifat hak dan bukan kewajiban mutlak.
2. **Pemeriksaan Kesehatan Resmi (Biddokkes):** Tersangka wajib menjalani pemeriksaan fisik dan uji bebas narkoba pada hari pelaksanaan sebelum diberangkatkan ke Kejaksaan. JPU menolak berkas Tahap II tanpa lampiran Surat Keterangan Dokter terkini.
3. **Administrasi Hak PH:** Jika tersangka hadir tanpa PH, siapkan form *Surat Pernyataan Menolak Didampingi Penasihat Hukum* yang ditandatangani di hadapan JPU untuk menutup celah praperadilan atau sangkalan pembelaan di pengadilan.
4. **Antisipasi Penahanan:** Beritahukan kepada tersangka secara persuasif untuk menghadirkan keluarga inti (istri/suami/orang tua) dengan membawa meterai dan identitas diri, guna mengantisipasi jika JPU hendak menahan sehingga permohonan penangguhan penahanan/jaminan badan dapat langsung diajukan di tempat.

5. RUJUKAN DASAR HUKUM

- **UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP):** Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1) & (4), Pasal 31, Pasal 54, dan Pasal 56 ayat (1).
- **UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:** Pasal 35.
- **UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana:** Lampiran II & Penyesuaian Sanksi Pidana.
- **Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana:** Pasal 25.

Mengetahui,
KANIT SUBDIT II FISMONDEV

.....
AJUN KOMISARIS POLISI

Penyidik Pembantu,
SUBDIT II FISMONDEV

IBRAHIM SANDRE
BRIPKA NRP 87080897